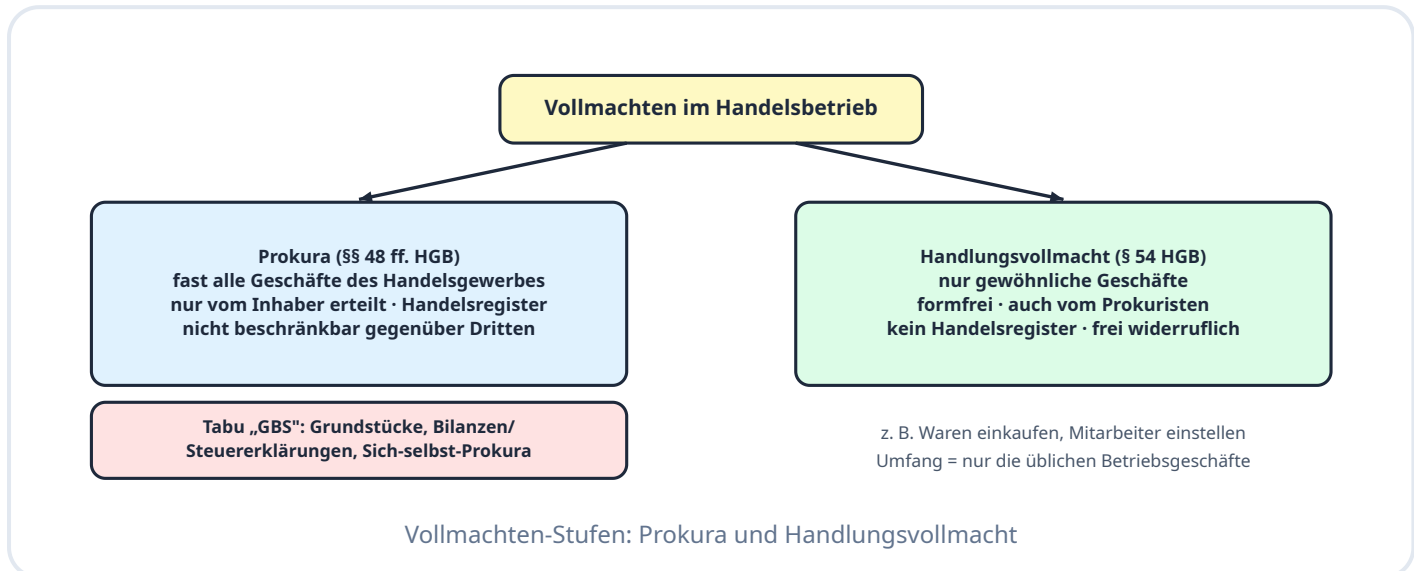


Rechtsformen und Vollmachten

Gründung und Merkmale der GmbH, Gewinnverteilung sowie Prokura und Handlungsvollmacht.

📌 In 15 von 16 Aufgabensammlungen geprüft



GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Die GmbH ist eine **Kapitalgesellschaft** und **juristische Person**. Sie entsteht erst mit der **Eintragung ins Handelsregister** und wird durch **notariellen Gesellschaftsvertrag** gegründet.

- **Gründung** ab **einer Person** möglich (Ein-Personen-GmbH).
- **Stammkapital: 25.000 €**, bei Gründung mindestens die Hälfte (12.500 €) einzuzahlen.
- Gesellschafter haften **nur mit ihrer Einlage**, nicht mit dem Privatvermögen.
- Mitarbeit in der Geschäftsführung ist **nicht** verpflichtend (Fremdgeschäftsführer möglich).
- Gründung durch Bar- **oder** Sacheinlagen; Organe: **Geschäftsführung** + **Gesellschafterversammlung**.

Gewinnverteilung erfolgt – falls nichts anderes vereinbart – im Verhältnis der Kapitaleinlage:

$$\text{Anteil} = \frac{\text{eigene Einlage}}{\text{Gesamtkapital}} \times \text{Gewinn}$$

Beispiel: 30.000 € / 120.000 € × 300.000 € = **75.000 €**.

Merke: GmbH = beschränkte Haftung, dafür 25.000 € Stammkapital, Notar und Handelsregister.

Rechtsformen im Überblick

Bei der Wahl der Rechtsform entscheiden vor allem **Haftung**, **Kapitalbedarf** und **Leitungsbefugnis**:

- **Einzelunternehmen (e. K.):** eine Person, volle Entscheidungsfreiheit, aber **unbeschränkte Haftung** mit dem Privatvermögen; kein Mindestkapital.

- **OHG** (Personengesellschaft): mindestens 2 Gesellschafter, alle führen die Geschäfte und haften **unbeschränkt, gesamtschuldnerisch und persönlich**.
- **KG** (Personengesellschaft): **Komplementär** haftet unbeschränkt und führt die Geschäfte; **Kommanditist** haftet nur mit seiner **Einlage** und hat Kontrollrechte.
- **GmbH** (Kapitalgesellschaft): juristische Person, Haftung beschränkt auf das Gesellschaftsvermögen, **Stammkapital 25.000 €**, Organe: Geschäftsführung + Gesellschafterversammlung.
- **AG** (Kapitalgesellschaft): **Grundkapital 50.000 €** in Aktien zerlegt; Organe: **Vorstand** (leitet), **Aufsichtsrat** (überwacht), **Hauptversammlung** (Aktionäre).
- **eG** (Genossenschaft): Förderung der Mitglieder, Haftung meist auf Geschäftsanteile beschränkt.

Merke: Personengesellschaften = persönliche Haftung mindestens eines Gesellschafters · Kapitalgesellschaften = Haftungsbeschränkung, dafür Mindestkapital und mehr Formalitäten (Handelsregister, Notar).

Personengesellschaften im Detail

Personengesellschaften leben von den Gesellschaftern selbst – Haftung und Geschäftsführung sind persönlich geprägt:

	GbR	OHG	KG
Rechtsgrundlage	BGB	HGB	HGB
Gesellschafter	≥ 2	≥ 2	Komplementär + Kommanditist
Haftung	alle unbeschränkt	alle unbeschränkt	Komplementär unbeschränkt, Kommanditist nur mit Einlage
Geschäftsführung	gemeinsam	jeder allein	nur Komplementär

Beispiel KG: Anna (Komplementärin) leitet den Möbelhandel und haftet voll; Ben (Kommanditist) hat 50.000 € eingelegt – mehr als diese 50.000 € kann er nicht verlieren, führen darf er nicht.

Merke: In der KG trägt der Komplementär Risiko *und* Führung, der Kommanditist nur das Geld (bis zur Einlage).

Kapitalgesellschaften und ihre Organe

Kapitalgesellschaften sind eigene **juristische Personen** mit klar getrennten Organen:

	GmbH	AG
Mindestkapital	25.000 € Stammkapital	50.000 € Grundkapital
Leitung	Geschäftsführung	Vorstand
Kontrolle	Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat
Eigentümer	Gesellschafter	Aktionäre (Hauptversammlung)

- In der **AG** bestellt der **Aufsichtsrat** den **Vorstand** und überwacht ihn; die **Hauptversammlung** der Aktionäre entscheidet über Gewinnverwendung und wählt den Aufsichtsrat.

- Vorteil: leichte **Kapitalbeschaffung** über Aktien; Nachteil: strenge Vorschriften, Publizitätspflicht.

Beispiel: Eine wachstumsstarke Firma wandelt sich in eine AG um, um über die Börse frisches Kapital von vielen Aktionären einzusammeln.

Merke: GmbH → Geschäftsführung + Gesellschafterversammlung; AG → Vorstand + Aufsichtsrat + Hauptversammlung.

Prokura und Handlungsvollmacht

Die **Prokura** (§§ 48 ff. HGB) ist die weitreichendste Vollmacht. Der Prokurist darf fast alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte tätigen, die ein Handelsgewerbe mit sich bringt.

Nicht erlaubt: Grundstücke verkaufen/belasten, Bilanzen/Steuererklärungen unterschreiben, selbst Prokura erteilen, das Unternehmen verkaufen. Sie wird ins Handelsregister eingetragen und nur vom Inhaber erteilt.

Die **allgemeine Handlungsvollmacht** (§ 54 HGB) umfasst nur die **gewöhnlichen** Geschäfte des Betriebs (z. B. Waren einkaufen, Mitarbeiter einstellen). Sie muss **nicht** schriftlich erteilt und **nicht** ins Handelsregister eingetragen werden – und darf auch von einem Prokuristen erteilt werden. Sie ist jederzeit **frei widerruflich**.

	Prokura	Handlungsvollmacht
Umfang	fast alle Geschäfte	nur gewöhnliche Geschäfte
Erteilung	nur durch Inhaber, ausdrücklich	auch durch Prokurist, formfrei
Handelsregister	ja (eintragungspflichtig)	nein

Merke: Der Umfang der Prokura ist gesetzlich festgelegt und Dritten gegenüber nicht beschränkbar; „GBS“ bleibt tabu (Grundstücke verkaufen, Bilanzen/Steuererklärungen, Sich-selbst-Prokura).

Kaufvertrag und Leistungsstörungen

Ein **Kaufvertrag** (§ 433 BGB) kommt durch **zwei übereinstimmende Willenserklärungen** zustande: **Antrag** und **Annahme**. Er verpflichtet den Verkäufer zur Übergabe der mangelfreien Ware, den Käufer zur Zahlung und Abnahme.

Die vier klassischen **Störungen**:

1. **Lieferungsverzug:** Verkäufer liefert trotz Fälligkeit nicht → **Mahnung** (entbehrlich bei Fixtermin), **Nachfrist** setzen → danach **Rücktritt** und/oder **Schadensersatz**.
2. **Sachmangel:** Ware ist fehlerhaft → zuerst Anspruch auf **Nacherfüllung** (Nachbesserung oder Ersatzlieferung), erst danach **Minderung**, **Rücktritt** oder Schadensersatz. **Kaufleute** müssen die Ware **unverzüglich prüfen und rügen** (§ 377 HGB), sonst gilt sie als genehmigt!
3. **Zahlungsverzug:** Käufer zahlt nicht → Mahnung; danach **gerichtliches Mahnverfahren**: Mahnbescheid → **Vollstreckungsbescheid** → Zwangsvollstreckung. Verzugszinsen dürfen berechnet werden.

4. **Annahmeverzug:** Käufer nimmt die Ware nicht ab → Verkäufer kann sie **hinterlegen** oder nach Androhung im **Selbsthilfeverkauf** verwerten.

Beispiel Sachmangel: Ein bestelltes Sofa hat einen Riss. Der Kunde kann zunächst nur **Nacherfüllung** verlangen (neues Sofa oder Reparatur); erst wenn diese scheitert, darf er mindern oder zurücktreten.

Merke: Beim Sachmangel gilt „Nacherfüllung vor Rücktritt“ – und im B2B-Geschäft ohne rechtzeitige Mängelrüge verliert der Käufer seine Rechte.

Eselsbrücken

- GmbH-Stammkapital: 'Ein Viertel-Hunderttausend' = 25.000 €, halb einzahlen bei Gründung.
- Prokurist darf (fast) alles, aber 'GBS' nicht: Grundstücke verkaufen, Bilanzen/Steuererklärungen unterschreiben.
- Handlungsvollmacht = handlich: formfrei, kein Handelsregister, jederzeit widerrufbar.

Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Wie hoch ist das Mindeststammkapital einer GmbH?
- ☐ Welche drei Geschäfte darf ein Prokurist nicht tätigen?
- ☐ Muss eine Handlungsvollmacht schriftlich erteilt werden?
- ☐ Wie berechnest du den Gewinnanteil nach Kapitaleinlage?
- ☐ Worin unterscheiden sich Komplementär und Kommanditist einer KG bei Haftung und Geschäftsführung?
- ☐ Ein Kaufmann entdeckt drei Wochen nach Lieferung einen Mangel und hat nicht gerügt — welche Rechte hat er noch?

Meine Notizen
